

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 59 (32).** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 12. septembril 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 105 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: rahaminister **J. Kukk**, siseminister **A. Hellat**, töö-hoolekandeminister **A. Palwadre**, haridusminister **J. Kartau**, kaubandus-tööstusministri kohustetäitja **M. Raud**.

P ä e w a k o r d:

1. Walitsuse ettepanek akl. Erich Jonas'e wastutusele wõtmise asjus.
2. Walitsuse teadaandmine läbirääkimiste kohta Wene nõukogude walitsusega.
3. Maaseaduse eelnõu — II lugemisel.
4. Seaduseelnõu sõjawäelaste, merewäelaste, sõjawäejuhtide ja merewäejuhtide palganormide kohta.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretääri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Koosolek algab kell 4.52 min.

1. Päewakorra Juhataja **A. Birk**: muutmine. Awan Asutawa Kogu koosoleku. Kas tehakse ettepanekuid päewakorra täiendamise wõi järjekorra muutmise kohta?

H. Kuusner (rhw.): Neljas punkt on seaduseelnõu sõjawäelaste, merewäelaste, sõjawäejuhtide ja merewäejuhtide palganormide kohta. Kui see punkt jääb sinna kohta, kus ta praegu on mahutatud, siis need palganormid täna arutamise alla mitte ei tule, sest maaseaduse arutamine wõtab meil terve aja käest ära; selles mõttes on tingimata tarwilik silmas pidada, et need palganormid juba ammu sisse antud ja mitmest komisjonist läbi käinud, ja sõjawäelased ootawad nende wastuwõtmist. Teen ettepaneku, et päewakorra neljas punkt wõetaks kolmanda punkti asemele ja kolmas punkt neljanda asemel.

K. Inglis (sd.): Juba kewadest saadik ootab rahwas maaseaduse järele,

sellepärast leian tarwiliku olewat, et mingil tingimisel nende punktide kohti ei wahetataks. Sest enne, kui maaseadus II lugemisel wastu ei ole wõetud, ei wõi teisi seadusi etteotsa mahutada. Kui nende palganormidega kiire on, siis arwan, et seda kiirem on maaseadus. Palganormide juures saame sel teel ehk üle, et walitsus wõib ehk ette maksta, kui aga maaseaduse läbiwiimine pikendatakse, wõib see rahwale ja riigile kahju tuua. Sellepärast soowitan, et päewakorrale jääks niisugune kuju nagu ta wastu wõetud.

A. Anderkopp (töer.): Ma pean wastu waidlema akl. Inglisli kõnele. Asi on järgmine: Sõjawägede ülemjuhataja on eelnõus ettenähtud palgakõrgenduse sõjawäes lubanud, on lubanud isegi maksma panna selle kõrgenduse 1. maist. Eelnõu on rahaasjanduse komisjonis läbi waadatud ja heakskiitmist leidnud. Ma arwan, et sõjawäe palgaküsimus nii wäikse tähtsusega ei ole, et teda wõiks kaugele edasi lükata. Öieti kiire ja edasilükkamata asi on, kuidas sellest raskest palgaküsimuse seisukorrast üle saada, milles sõjawägi on, ja millal Asutaw Kogu selle seaduse arutamise alla wõtab. Kui siin wastuwaidlusi eelnõu juures wõib olla, siis ainult üksikute punktide ja summade juures, kuna põhimõttelikult suuri waidlusi arwatawasti ei saa olema; sellepärast ei wõta selle päewakorra-punkti arutamine üle poole tunni aega, kuna praktiliselt ometi tähtis on ta esimesel lugemisel wastu wõtta. Sellest küljest arwan, et see ka maaseaduse arutamist edasi ei lükka. On tarwilik, et maaseadus neljanda päewakorra-punktina wõetaks ja neljas punkt kolmanda asemele.

Juhataja **A. Birk**: Panen akl. Kuusner'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on poolt. Seega on päewakord muudetud kujul wastu wõetud.

2. Wabariigi Walitsuse ettepanek akl. **E. Jonas'e** wastutusele wõtmise asjus.

Sekretäär **H. Raudsepp** (loeb): Asutawale Kogule. — Wabariigi Walitsus otsustas 9. septembril sel aastal wabariigi

walitsemise ajutise korra § 20. põhjal Asutawa Kogu poole pöörata ettepanekuga, et Asutaw Kogu lubaks Asutawa Kogu liiget Erich Jonas't riigiwastase kihutustöö pärast, mis sisaldab u. n. s. §§ 102. ja 129. p. 1., 2. ja 4. ettenähtud kuritegude tundemärke, ülemaltähendatud paragrahwide põhjal wastutusele wõtta. Lisa: Kohtuministeeriumi kiri 5. septembrist sel aastal nr. 3010.

Juhataja **A. Birk**: Ma leian loomulikuks, et ka lisa ette kantakse.

Sekretäär **H. Raudsepp** (loeb): Wabariigi Walitsusele. — Kannan siinjuures wabariigi prokurööri raaporti nr. 13545 ette. Kohtuminister (allkiri) Jaakson. — Härra kohtuministrile. Eesti wabariigi prokurööri ettekanne. — 17. augustil sel aastal on Asutawa Kogu liige Erich Jonas Keila tuletõrjajate seltsis kõnekoosolekul üles astunud, kus ta selles asjas ülekuulatud tunnistajate ütluse järele „Asutawa Kogu esimeest Rei'd äraandjaks ja tööliste petjaks on nimetanud ja seletanud, et riigis wõib olla ainult üks wõim — tööliste ainuwalitsus, diktatuur“; kutsunud töölisi üles 30. ja 31. augustil wiimast sõna ütlema, „maksku mis maksab, tööliste diktatuur maksma panna ja ajutist walitsust kukutada“; „sõda lõpetada“. „Wenemaal olewat hea elada ja see kord pidawat üleilmliselt läbi wiidud saama“; kutsunud koosolijaid üles „30. ja 31. augustil ametiühisuse kongressil oma lõpuotsust andma“, „kas peab kommunism walitsema wõi mitte“, „selle juures ei tule muidugi werewalamise eest tagasi hoida, waid kodanlasi tuleb häwitada“, „sõda enamlastega tulla lõpetada, sest see olla wennatapmine“, „Asutaw Kogu ja Wabariigi Walitsus tuleb laiali ajada ja tööliste diktatuur sisse seada“, „kõik wõim peaks minema ametiühisuste kätte“, „praegune walitsus häwitab töölisi“.

Silmas pidades, et tähendatud kõned sisaldawad kuritegude tundemärke, mis ette on nähtud u. n. s. §§ 102. ja 129. p. 1, 2 ja 4 ja et Erich Jonas on Asutawa Kogu liige, palun Teid, härra kohtuminister, wabariigi walitsemise korra § 20. põhjal Asutawa Kogu poole pöörata ettepanekuga, et Asutaw Kogu lubaks kodanikku Erich Jonast ülemaltähendatud paragrahwide põhjal wastutusele wõtta.

Prokuröör: (allkiri) Lui Olesk.

Juhataja **A. Birk**: Kodukorra

§ 32 põhjal tuleb iga sissetulnud ettepaneku juures selgusele jõuda arutamise korra kohta. Kas soovitakse arutamise korra kohta sõna wõtta? Sõna on kahel poolt ja kahel wastu. (Wai kus.) Nähtawasti tahab Asutaw Kogu selle kohta teisel korral otsust teha.

H. Kuusner (rhw.): Meil ei tule siin mitte otsustada Asutawa Kogu liikme süüüsimust, waid tuleb ainult wormiline luba anda; nimelt meie kodukorras on ette nähtud, kui tahetakse Asutawa Kogu liiget wastutusele wõtta, on tarwis, et Asutaw Kogu sellekohase luba annaks, sest muidu ei saa kohtuwõimud oma tegewust alata. Meil ei ole see esimene juhtumine, waid juba teine kord, ja teine asi oleks — tuleks arutada küsimus, kas on ta süüdi wõi mitte? Meil on immuniiteedi küsimus ainult üles wõetud, et Asutawa Kogu liikmeid sihilikkude süüdistuste eest ei kahtlustataks. On põhjust arwata, et meie erapooletud kohtuwõimud mitte sihilikku süüdistust meie kaasliikme kohta tõsta pole tahtnud; selles mõttes, arwan mina, on wõimalik, et Asutaw Kogu seda wõimalust annab erapooletut uurimist toime panna, ilma et tarwis oleks siin seda asja komisjoni kätte anda, ja selles mõttes panen ette, et küsimus täna ära otsustataks ja et Asutaw Kogu luba annaks härra Jonast wastutusele wõtta.

Juhataja **A. Birk**: Ma saan aru, et akl. Kuusner paneb ette otsekohesele arutamisele minna.

M. Neps (sd.): Mina ei saa meie riigiwalitsemise korrast mitte nõnda aru, nagu oleks kohtuwõimudel keelatud uurimisi Asutawa Kogu liigete kohta toime panna. Selleks on neil täielik õigus. On tarwis ainult luba neid kohtulikule wastutusele wõtta, see tähendab sel juhtumisel, kui juba süütegu selgeks on tehtud. Minul ei ole ka mitte põhjust kahelda, et walitsus kuidagiwiisi sihilikult on käesolewa nõudmise sisse andnud, waid et täiesti erapooletult on talitanud; kuid Asutaw Kogu ei peaks siiski oma liikme wäljaandmise juures toimetama nii pealiskaudselt, et ta sugugi ei tahaks asja sissu tungida ja ka osalt selle materjalliga tutvuneda, mis tema liikme wastu on kogutud, ükskõik missugusest poliitilisest parteist see Asutawa Kogu liige on. Sellepärast oleks sellega päris halb pretendent loodud, kui wõimude poolt tehtud

ettepaneku põhjal, mis mingisugust materjaali ei sisalda, Asutawa Kogu liige välja anda või mitte välja anda. Mina teeksin ettepaneku, et see asi tuleks anda komisjoni ja mina arwan, et kui härra Jonas on võinud nõnda kaua wabalt ümber liikuda, siis võib ta ka need paar-kolm päewa waba olla, niikaua kui Asutaw Kogu selle asja kohta oma seisukoha wõtab. Sellepärast teen ma ettepaneku, et see küsimus ei saaks täna mitte arutusele wõetud, waid et ta peaks komisjoni antama.

Siseminister A. Hellat: Nagu näha, ei ole eelkõneleja walitsuse ettepanekust mitte õieti aru saanud. Siin ei ole mitte küsimus selles, et luba paluda Asutawalt Kogult uurimist alata. Uurimine on juba toime pandud tähtsate asjade kohtu-uurija poolt ja prokuröörile edasi antud, kes enese poolt ettepaneku teinud kohtuministeeriumile, et see Asutawale Kogule walitsuse kaudu ettepaneku teeks akl. Jonas't välja anda ja wastutusele wõtta. Sellepärast ei ole ka tarwis seda asja komisjoni anda, waid materjaal on olemas, et seda asja otsekohe arutamisele wõtta, nii et Asutawal Kogul on võimalik otsustada, kas teda toepoolest nüüd wastutusele wõtta või mitte. Eeluurimise materjaal on olemas, nii et midagi siia juurde lisada ei ole.

Juhataja A. Birk: Akl. Kuusner'i poolt on ettepanek tehtud otsekohele arutamisele minna. Seega on tehtud kaks ettepanekut: 1) seda asja otsekohe arutamisele wõtta ja 2) anda komisjoni kätte. Siis panen hääletamisele selle ettepaneku, mis kaugemale ulatab — see on, komisjoni anda. (Hääletatakse.) Nähtawana murega on ettepanek tagasi lükatud ja seega wastu wõetud esimene ettepanek — otsekohele arutamisele üle minna.

Siseminister A. Hellat: Et kohtuminister praegu Riias wiibib, on Wabariigi Walitsus mind wolitanud selles asjas üles astuma ja akl. Jonas'e wastutusele wõtmist nõutama. Härra Erich Jonas astus Keilas awalikul koosolekul üles ja pidas kõne, mis sisaldab eneses kuritöö tundemärke, mis on ette nähtud uue nuhtlusseaduse § 129 p. 1, 2 ja 4. Selle tõttu sai juurdlus toime pandud ja peale selle siis eeluurimine tähtsamate asjade kohtu-uurija poolt ette wõetud. Ma

loen Asutawale Kogule üksikute tunnistajate ütelused ette. Tunnistaja Bremet — Keila wallasekretäär, 38 a. wana: Oma kõnes hakkas Jonas juba alguses walitsust tõrwama, Asutawa Kogu esimeest Rei'd äraandjaks nimetades ja ütles, et riigivalitsus olewat ainult tööliste ainuwalitsus — diktatuur. Walitsus olewat Tartus ja Walgas töölisi maha lasknud ja need kohad kubisewat tööliste eestseisjate pealuudest. Ka kiitis Jonas Wenemaa seisukorda ja ütles, et juba oleks üleilmiline kommunism wõidule pääsenud, kui mitte liitriikide imperialismi raudrõngas Wenemaad ei piiraks. Lõpuks kutsus Jonas rahwast üles 30.—31. augustil oma wiimast sõna ütlemas, et maksku mis maksab tööliste diktatuuri maksma panna ja ajutist walitsust kukutada. (Wahelhüüe: Ajutist walitsust ei ole olemas!) Walitsust muidugi, mis olemas on, aga mitte seda, mis on olnud.

Järgmine tunnistaja Selling — Keila miilitsaülem: Härra Jonas kujutas Wenemaa seisukorda ja ütles, et enamlus sugugi nii halb ei olewat, kui seda kodanlikud ajalehed kiidawad. Jonas kutsus töölisi üles, et nad 31. augustil ametiühisuste kongressil oma lõpuotsuse annaksid, kas peab kommunism walitsema või mitte, selle juures ei tule muidugi mitte werewalamisest kõrwale hoida, waid kodanlus tuleb täielikult häwitada, sõda enamlastega lõpetada, mis on wennatapmine.

Järgmine tunnistaja on Johannes Saarman, Keila jaamaülem: 17. augustil sellel aastal kõneles Keila tuletõrjujate seltsi ruumides akl. Jonas. Ta ütles, et 30.—31. augustil ametiühisuste kongress peab otsustama, et see riigikord mitte ei lähe, waid et kõik wõim peaks minema ametiühisuste kätte ja Asutaw Kogu tuleb kukutada. Ma loen siin teile ainult üksikud kohad ette, mis tähtsamad on. Järgmine tunnistaja Jaan Jaani poeg Wain, Asutawa Kogu liige, kes tunnistab: Härra Jonas ütles, et Asutaw Kogu töölistele midagi anda ei suuda ja ei taha. Tema seletas, et töölistes oma seisukorda parandada wõiwad, kui nad oma walitsuse sisse seawad; selleks pidi tööliste üldine streik algama. Oma kõnes ütles härra Jonas, et staabi teadete järele on sõjawäljal 900 langenut, kuna aga sellesama aja jooksul walitsus 10.000 inimest on ära tapnud.

Selles asjas sai akl. Jonas üle kuula-

tud; muidugi salgab härra Jonas seda, niisama kui kõiki neid kõnesid, mis ta pidanud on. Tema seletus on samasisuline nagu esimene kord, kui Wenemaale saadetute isikute kohta Asutawas Kogus järeldamine oli. Oma väljaastumise kohta ütleb tema, et tema ainult teoreetiliselt on asja arutanud ja niisuguseid üleskutseid tema poolt mitte tehtud ei ole, milles teda süüdistatakse. Selle peale vaatamata arwab walitsus, et walitsusel põhjust on Eesti wabariigi ajutise walitsemise korra § 20. järele Asutawat Kogu paluda, et Jonas oma kõne eest wastutusele wõetaks. Mina arwan igatahes, kui tema kõnes kuriteo süümarke otsima peab, siis peab niisamuti talitama, nagu seda igäühe kuritegijaga tehakse. Materjaali järele, mida eeluurimine annab, tuleb otsustada, kas kuriteo tundemärke on olemas wõi mitte. On ju harilik ja wäga loomulik, et kuritegija ise oma süüd ei tunnista. Niisuguseid juhtumisi tuleb wäga harwa ette, kus kuritegija ise oma süü üles tunnistab, ja sellepärast otsustatakse tunnistajate üteluste järele. Lõpuliku otsuse selle kohta annab kohus, see on kohtu asi, keda uskuda, kas uskuda tunnistajaid wõi uskuda süüaluse enese seletust. Kohtu ees on akl. Jonas'el needsamad õigused nagu igäühel teisel kuritegijal, ainult wahe wõib selles seista, et igäüks teine härra Jonas'e asemel oleks kinni wõetud ja wastutusele wõetud. Härra Jonas'e kohta peab walitsus Asutawalt Kogult selleks luba paluma.

K. Inglis (sd.): Asutawa Kogu kodukorra järele peab igast arutamisest, mis Asutawas Kogus ette wõetakse, 24 tundi enne teada antama. Panen ette asjaarutamist järgmiseks korraks edasi lükata.

H. Kuusner (rhw.): Kui härra Inglis'i ettepanekuga päri olla, siis tuleks meil terwe tänane koosolek lõpetada, sellepärast, et meil mitte üksi härra Jonas'e asi päewakorras ei seisa, waid meil meil sab ka maauuendus päewakorras; siis tuleks meil koosolek edasi lükata. Härra Inglis'i ettepanek on niisugune, et kui wormilist kutset ei ole, siis ei ole see mitte wastuwõetaw, ja ainult sellepärast saaks koosolek edasi lükatud. Mina waidlen härra Inglis'i ettepaneku wastu.

J. Seljamaa (töer.): Walitsuse poolt on ettepanek tulnud, ja Asutawal Kogul tuleb nii wõi teisiti selle peale

wastata. Sellest wastamisest mööda ei pääse, kui ka meie praegusel silmapilgul wormilise põhjuse taha ennast peitma hakkaksime ja küsimuse wõib olla 24 wõi 48 tunni peale edasi lükkame. Ma tahtsin tähendada, et isegi seda wormilist põhjust, mille peale rhs. Inglis tähelepanu juhtis, ei ole kodukorra § 67. ette nähtud. § 67. kõneleb järgmiselt: kui Asutaw Kogu järgmise koosoleku päewa ja tunni ära määrab, siis ei saadeta mitte liigetele koosoleku kutseid ja päewakorda. Määrab aga juhatus koosoleku aja, siis peab Asutawa Kogu liigetele ja walitsusele kirjalikult teadustama. On ju kindlasti teada, et tänane koosolek kella nelja ajaks oli määratud ja sellepärast ka loomulik, et kutseid ei saadetud. Nõnda ei anna kodukord mingisugust põhjust koosolekut edasi lükata.

Juhataja A. Birk: Rhs. Inglis'i ettepaneku wastu on kaks rääkinud. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on selle poolt, et asja edasi arutada.

H. Kuusner (rhw.): Asutawal Kogul ja meil on alati soow olnud eesõigusi ära kaotada, meil on aga isikuid olemas, kes eesõigusi tarwitada soowiwad. Kui meie kuulsime, et ametiühisuste kongress kawatsetakse laiali saata ja koosoleku juhataja teada andis, et koosolek lõpetatud on, siis arwas akl. Jonas, et seadus tema kohta mitte maksew ei ole ja tarwitas oma eesõigusi selleks, et seal weel seda tegewust jätkata, mis oma kahjulikkuse poolest ära lõpetati. (Wahelhüüe: Mis Teie pühapäewal tegite?!) Kui nüüd mind selle eest wastutusele wõtta, kas wõite Teie siis tunnistada, et mina niisamuti teinud olen, kui härra Jonas? Härra Jonas ei kanna wastutust selle eest, mis ta siin parlamendis räägib, kuid seda mõtet ei tohi laiendada, et ainult sellepärast, et inimene walitsuse wõi Asutawa Kogu liige on, tema sellega ka väljaspool seadust seisab ja sellega igasuguseid kuritegusid korda saata wõib, tahab ja suudab — seda ei wõi ometi lubatuks tunnistada. Meie näeme, et teised kaaskodanikud, kes härra Jonas'e teed on käinud, et nende wastu abinõud tarwitusele on wõetud, kuid härra Jonas'e wastu mitte. Wiimase tegewuse, nimelt maalt väljasaatmise wastu, wõidakse ju waielda, et see mitte seaduslik pole, kuid midagi ei takista Asutawa Kogu liiget

Jonas't erapooletu kohtuwõimu kätte anda. See on seaduslik, arwan ma, et kui Asutaw Kogu tahab, et kõik õiguse ees ühesugused on, siis tema ka walitsuse ettepaneku selles asjas wastu wõtab.

H. Kruus (sr.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Asutawa Kogu liikme Jonas'e poolt Keilas peetud-kõne puhul 17. augustil on eeluurimine ette wõetud, tunnistajad üle kuulatud, kus selgunud on: 1) et akl. Jonas on väga kibedalt arwustanud praeguse walitsuse tegewust, tarwitanud haawawaid ütelusi Asutawa Kogu kohta, on haawawaid ütelusi tarwitanud ka Asutawa Kogu esimehe härra Rei wastu ja wiimaks üles kutsunud 30. ja 31. augustil ametiühisuste kongressil praegust walitsust kukutama. Need resultaadid on saadud kõigealgelisema uurimise teel, on saawutatud õieti ühe — süüdistawa — poole andmete järele. Need resultaadid oleksid aga hoopis teistsugused wõinud olla, kui ka süüdistatawal poolel wõimalik oleks olnud oma tunnistajatega esineda. Tõsised asjaolud oleksid lõpulikult selgunud alles siis, kui süüdistatawal wõimalus oleks antud omapoolseid tunnistajaid ette tuua. Kuid mina luban enesele ka selle, siin etetoodud materjaali põhjal, süüdistuse juures kahelda ja — väga kahelda. Ma kahtlen kõigepealt selle juures, kas Asutawa Kogu liige Jonas Keila koosolekul 17. augustil sel aastal tõesti üles kutsuda wõis 30. ja 31. augustil ametiühisuste kongressil praegust walitsewat korda kukutama ja tööliste diktatuuri välja kuulutama, nagu tunnistajad siin tõendawad. Kui ta seda teinud oleks, ei oskaks ma enesele seda teguwiisi millelagi seletada, nimelt sellepärast, et see seisukoht, mida ta seal awaldanud olla, wastand on sellele seisukohale, millel asus ja asub meie partei tööliste diktatuuri maksmapaneku suhtes, samuti ka ametiühisuste ülesannete kohta. Ka ei ole mul mingisugust põhjust uskuda, et akl. Jonas mingisugusest luulelennust aetud tarwidust tundis Asutawa Kogu esimeest härra Rei'd tööliste äraandjaks tembeldada. Samuti ei wõi ma ka uskuda teisi asjaolusid, mis küllalt kahtlased on meile ettekantud materjaalist. Ma juhin tähelepanu ainult selle peale, et tunnistajad isegi selles eksiwad, missugune walitsus meil praegu on, nimetades praegust walitsust ajutiseks walitsuseks. Ma arwan, mitte kogemata ei nimeta nad nii, waid teadlikult. (H. Kuusner, rhw.:

Need polnud lihtnimised, waid ametnikud.) Samuti on tähelepanu see, et tunnistajad oma tunnistust edasi annawad peaaegu küll ühesuguselt, kuid ometi lahkuminewais warjundites, wõrdlemisi akl. Wain'i tunnistusega. Wõib olla esineb ehk härra Wain siin ise seletusega, kuid siiski, nii palju kui ettekantud materjaalist selgub, on nende lihtsate inimeste tunnistus omawoliliselt tehtud järeldus neist ettekantud mõtetest, mida akl. Jonas Keilas awaldanud. Teie teate muidugi, et härra Jonas meie partei liige on, ja et meie partei walitsusega wastasrinnas asub. Sellepärast oli kohustatud tarwilikul kordadel esitama oma opositsiooni Wabariigi Walitsuse ja selle wõimude wastu. Muidugi wõis ta seal juures, nagu iga teine parteiliige, detailides partei seisukohalt kõrwale kalduda ja mõtteid arendada, mida partei wõib olla ei jaga ja mis iseenesest akl. Jonas'e wõitleja temperamendi seisukohalt arusaadawad oleks.

Ma ei taha siin mitte pikemalt sõna wõtta süüdistatawa süü kohta, tema kaitseks. Arwan, et see on asjata, sest et meie Asutawa Kogu enamusparteid selles asjas juba oma otsus ette on olemas, ja sellepärast oleksid sõnalised argumendid asjatud, kus maksew on enamuse wõim. Ma kriipsutaksin ainult alla, et Asutawa Kogu enamusparteid järjekindlalt toimetawad, tehes sarnase otsuse akl. Jonas'e kohta, kui nad heaks on kiitnud 100 meie parema tööliste wägiwaldse väljasaatmise. Sellepärast on see täiesti loomulik enamusparteide seisukohalt, et nad meie parteiseltsimehe wastutusele wõtawad. Mina teatan siin ainult oma rühma nimel, et meie partei rühm keeldub käesolewas asjas poolt ja wastu hääletamast, protesteerides seega enamusparteide wägiwalla wastu.

L. Olesk (töer.): Lugupeetud rahwaesitajad! Eelrääkija sundis mind sõna wõtma, sellepärast et tema üksikuid sõnu ja wõtteid tarwitas, mis minu arust mitte hästi juhitud ei olnud. Eelkõneleja nimetas seda uurimist algseks wõi algsemaks, wõi mis sõna see oli; sellega tahtis ta wist tähendada, et see uurimine nii puudulik on ja ühekülgne, et selle peale mingisugust rõhku ei wõi panna, et uurimine on niiwiisi toimetatud ja korraldatud, et ainult süüdistusmaterjaal üles on antud, et aga uurimine praegu ainult selles suhtes toime pandud, et materjaali kokku

saada, see ei ole mitte uurimise toimepanijate süü, waid see on just see, mis meid sunnib selle ettepanekuga esinema, et Asutawa Kogu liiget Jonas't lubatakse wastutusele wõtta. Sellepärast, et akl. Jonas ei ole mitte sunnitud ega kohustatud seletust andma ja kohtu-uurijal ei ole õigus teda ette kutsuda, kas temal on oma kaitses tunnistajaid wõi mitte. Just selleks, et kohtu-uurijal õigus oleks härra Jonas't ette kutsuda, üle kuulata ja tema poolt antud tunnistajaid üle kuulata, seks on tarwis, et Asutaw Kogu luba annaks. Sellega on ühenduses just süüdistusmaterjal.

Siis, mis puutub sellesse, et härra Kruus püüdis seletada, nagu ei oleks neil tunnistustel sugugi tähtsust, et need tunnistused olewat lihtsate inimeste öeldud. Ma pean imestust awaldama, kuidas kodanikud, kes riigi saatust otsustama peawad, juhtumisel kui nende sõnad enam meelepärased ei ole, siis saawad nad lihtsateks kodanikkudeks, kelle ütelusi ei wõi küllalt hinnata. Kui aga härra Kruus niisugusel seisukohal seisab, et nad lihtsad kodanikud on — ma ei ütle mitte seda, minu arust on kodanik ikka kodanik ja ta sõnal on oma wäärtus ja wõim sellele waatamata, kas ma poolt wõi wastu räägin, siis seda enam oleks härra Jonas'el tarwis oma sõnu walida, et fast mitte nii aru ei oleks saadud, nagu need ütelused on protokõlli pandud. Aga härra Kruus ei kahtlusta mitte ainult kodanikka, waid ka Asutawat Kogu; ta tahab öelda, et meil siin juba otsus walmis on, et meie Jonas'e üle tahame mõõka murda. Ma arwan, see on ekslik; ma arwan, et meie selle otsusega ei tee Jonas'ele mingit süüdimõistwat otsust. Meie teeme teed õigusele ja õiguslikule korrale, tahame wõimalust anda tõtt päewa ette tuua. Asja selgitamine on riiklikkudes huwides üks kõigesuurematest ülesannetest, ning ma usun, et Asutaw Kogu sellele tõe selgitamise protsessile oma keelamisega mitte takistust ei tee.

G. Grünwald (sd.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Ma ei saa sest aru, mispärast tarwitatakse kahte abinõu nüüd pahempoolse killa poole surweabinõudeks, kuna paremale poole seda mitte ei tarwitata. Noh, missugune paha on selles, et Jonas üles kutsus inimesi 30. ja 31. augustil aru pidama walitsusega, kuna aga Tartus rhs. Raamot ja Tõnisson ainult selle tõttu mitte wastutusele ei wõe-

tud, et nad on intelligentsemad inimesed. Seal oli inimesi küllalt ja nad ütlesid wäga selgesti, et „meie maksusid ei maksa“. (J. Tõnisson, rhw.: Ke's ütles?) Annuk, Undritz. Aga mina ei saa aru, miks abinõusid tarwitatakse pahemale poole, kuna paremale poole mitte seda ei tehta. (Wahel hüüe: Prokuröör on paremal pool.) Nagu sise-minister siin ette luges neid teateid Jonas'e kõne kohta, siis mina kui Keila elanik ütlen, et kui jaamaülem on üle kuulatud, siis oleks pidanud ka tööliste esitaja Sepp näiteks üle kuulatama. Asi on igatahes niisugune, et Keila mehed on Jonas'est lugu pidanud, aga parlamentarismi mõte on nendele ülekaaluwaks jäänud. Kui neid üles kutsutakse, seda ei saa salata, kuid igatahes ei saa kindel olla, et täna-homme wõetakse mind enast ka paremalt poolt wastutusele. (Üldine kära ja jutuaajamine, kõnet on raske kuulda.) Wõtke näiteks Pärnu maakonnawalitsus; minule rääkis praegu üks wallawalitsuse liige, et wallawalitsuse koosolekul olla räägitud, et „ärge walitsuse määrusi täitke“. (Kära ja naer.) Wõib olla, homme wõetaks mind wõi teid wastutusele. Igatahes tuleb ühe mõõdupuuga igal pool rehendada, kuid mispärast seda ei tehta; mispärast ei wõeta wastutusele. (Wahel hüüe: Tuleb, tuleb, kas siis olete rõõmus?) Kui tuleb, siis tuleb.

H. Kruus (sr.): Wõtan sõna ainult faktiliseks märkuseks akl. Olesk'i poolt tehtud interpretatsiooni kohta: „lihtsad inimesed“. Ma pean ütlema, et mina seda sõna — „lihtsad inimesed“ tarwitasin ainult selles mõttes, et tähelepanu juhtida selle peale, et need inimesed kõiki kõnes esitatud wäiteid objektiivselt ei suutnud wõtta, waid omawolilisi järeldusi wõisid teha, mis nende tunnistuse wäärtuse kahtlaseks teeb.

J. Wain (sd.): Austatud rahwasaadikud! Ma wõin ka konstateerida ühte, et kohapealt tunnistajate näited lähewad lahku minu näidetest. Pean tunnistama ka teist, et ma neis näides olin niisama tagasihoidlik, nagu Jonas mulle koosolekul Keilas ette heitis, et ma liig tagasihoidlik inimene olla. Mina nimetan asju oma nimega, kuid wõib olla see toon, millega ma Keilas kõnelesin, mitte ei meeldinud Jonas'ele. Ma tahaksin ka loota, et see toon, millega ma näited andsin Jonas'e kõne kohta, järelikult talle

meeldima ei peaks. Mina ei taha tööliste kolli mängida, ei taha ka kõnealolewal juhtumisel Jonas'ele mingisugust wingerpuksi mängida. Arwan aga, kui Keila kohalikud inimesed teistes sõnades oma näited andsid, siis tuli see ainult sellest, et nad ei tarwitanud mingisugust kirjutamisinõu üksikute sõnade ja mõtete üleskirjutamiseks, nagu minul see tarwis oli selleks, et koosolekul nende wastu waielda. Üldiselt tahaksin öelda, nagu ütlesin Keilas, et ühes kultuurriigis, kus rahwas on poliitiliselt arenenud, isegi niisugused mõtted, nagu Jonas Keilas tarwitas, niisugust hukawat mõju ei sisalda, et neile peaks kohe karistusabinõusid wastu seadma. Keila inimesed on seda wälja lugenud, mida need sõnad sisaldasid. Kõik walitsuse ja Asutawa Kogu mahategemise on need lihtsad inimesed koosolekult kaasa wiies lihtsatesse lausesse pannud. Nad pöörasid kõne keskel kõneleja poole ja küsisid: „Õelge, mis teie tahate asemele panna, kui Asutaw Kogu laiali aetaks, kui ajutine walitsus kellelegi teisele maad peaks andma, kellele siis anda?“ Akl. Jonas wastas, et tema niisuguse õnge otsa ei lähe, sest teda on küllalt püütud, ta jätab selle õnge wette. (W a h e l h ü ü e: O n g i o t s a s!) Mina, kui ma sain kutsutud tähtsate asjade uurija poole, olin tõepoolest tagasihoidlik. Seda, mis koosolekult meelde jäi, ja mida oleks wõinud teiste sõnadega kohtu-uurija juures edasi anda, seda ma tõesti ei teinud. Kuid need üleskirjutatud näited on mul meeles, sest et ma neile wastu waidlesin.

Waidlused läksid sellele pinnale, kas on tõepoolest wõimalik Eestis nõukogude walitsust korruga jalule seada. Ka siit kantslist on kõneldud, et töölistele niisugune diktatuur mingisugune koll ei ole, meie sotsiaaldemokraadid aga käsitarwat kodanlikkude põhjendustega seda küsimust. Meie selgitasime härra Jonas'ega muidugi seda küsimust, kuidas meie teadsime ja mõistsime ja minu arwamine oli see, et Keilas, kus on ametiühisuses 123 registreeritud töölist ja kihelkonnas 13.000 inimest, praegu nõukogude walitsust sisse seada weel wara on. Jonas muidugi seletas, et see kodanlik psüholoogia on ja mina ka teistega kodanlikku arwamist jagawat. Peaasi, mis seal minule wõigas ette tuli, oli see, et töölist olla walitsuse poolt tapetud nii palju, et isegi Rahumägi ja tee sinna pealuu kilde täis olla. Seal ma selle wastu

ei waielnud, aga siin pean seda kordama, kui kõigile sellele rämpsule on seaduslik käik antud. Mina waatan inimese peale, kellel on osaks saanud isegi rahwaesitajana kuskil esineda, kellel on ka sellepärast teataw autoriteet, et see inimene niisuguste metoodidega esinema ei peaks ja sarnaseid mõtteid laiali laotada ei tohiks, olgu kelle kohta tahes. 10.000 töölist olla walitsuse poolt hukatud, kuna sõjas üldse 900 on otsa saanud. Ma ei tea, kuidas kellelegi meeldida wõiks: meil on 9 ministrit, nii tuleks siis iga inimese peale 1.100 inimest, see oleks iga tahes niisugune kuritöö, et inimesed peaksid omales otsekohe otsa tegema.

On ühe selleaegse kommunistliku kihutuslehe sisu meeles, kus räägitakse, et tapakirwest Asutawa Kogu kokkuastumisest saadik hõlma all olla kantud ja ainult Tartu sündmuste puhul jälle wälja wõetud. See lendleht waidleb seega 10.000 tööliste tapmise wastu. Lendlehte wõi selle arwamisi ma seal tarwitama ei hakanud, ei arwanud seda kohaseks. Arwasin, kui Jonas'e higistamise ja waimustatud sõnade mõju mööda läheb, olgugi et meie rahwas mitte poliitiliselt weel tarwilikult pole areneda saanud, siiski seisukohta suudetakse wõtta. Otsekohest walitsuse kukutamise üleskutset mina ei kuulnud, küll aga walitsuse ja Asutawa Kogu mahategemist. Tunnistajad on tõesti sellele arwamisele tulnud ja pidid ka tulema. Waidlust wõis ainult sünnitada aja küsimus, millal seda nõukogu walitsust sisse seada. Ma ei pruugi awaldada ja Asutaw Kogu ei nõua ka minult selle kohta mingisugust oma arwamist. Kõigi nende kõnede kohta wõin öelda, et wastutusele wõtmise otsekohe sõjariistadega wastuhakkamisele kihutamise pärast ei seisaks alusel. Üleskutset ma ei mäleta wõi ei pannud tähele, niisugust asja ma ei kuulnud. Kuulsin küll kõigejämedamat mahategemist, seda, et ärge lootke Asutawa Kogu peale, midagi ei taheta ja midagi ei suudeta anda. Ja Asutawast Kogust saate siis lahti, kui tööliste walitsus sisse seatakse. Ja muuseas lasti läbi paista, et mingisugune otus tehtawat ametiühisuste kongressil. Seda wõib ka arwata, et see otsus täiesti teoreetiline on, sest ma tahaksin uskuda, et härra Jonas kui inimene, kes poliitikas oma teatud rolli peab mängima, praegusel korral selle 123 registreeritud töölistega Keilas weel nõukogu sisse seada ei taha, aga ka meil Eestis mitte. (W a h e l

hüüe: On rohkem registreeritud.)

K. Inglise (sd.): Minu arwamise järele oleks pidanud Asutawa Kogu enamus selle poolt hääletama, et Asutawa Kogu poolt walitud komisjon oleks asja uurinud ja siis oleks wõinud otsustada, kas asja kohtuwõimudele uurimiseks anda wõi mitte. Aga kui Asutaw Kogu teisiti on otsustanud, siis tulen ma arwamisele, et kui Jonas'e asi kohtu-uurimisele antakse, siis uurimine saab ühekülgne olema. Juba sellepärast, et mitmed, kes Jonas'e poolt wõi kasuks oleksid wõinud tunnistada, ennast tagasi tõmbawad, sest neid wõidakse enamlasteks pidada ja välja saata. Ja weel käiwad jutud, et väljasaadetutest 26 olla kaduma läinud ja maha lastud. Awalikult walitsus ei ole seletanud, et nad päralt on jõudnud. Need jutud, mis paremalt poolt ja wõib olla pahemalt poolt lendu lastakse, on tunnistajad ära hirmutanud, kes wõiksid tunnistada Jonas't õiglaseks. Ja sellepärast hääletan mina Jonas'e wastutusele wõtmise wastu. (J. Seljamaa, tõer.: Teen ettepaneku weerand tundi waheaega määrata.)

J. Wain (sd.): Ma arwan, et Asutawa Kogu liigetel on küllalt selge see küsimus. Kui tahetakse wastutusele wõtta, siis wõetagu waleteadete laialilootamise eest, nagu räägitud on, et 10.000 töolist maha tapetud, — kuid selle eest ei taha teie muidugi wastutusele wõtta. Arwan, et waheaega määrata asjata on.

Juhataja **A. Birk**: Saan nii aru, et rhs. Wain waheaja wastu rääkis. Kas soowitakse weel rääkida waheaja poolt?

J. Tõnisson (rhw.): Mina toetan akl. Seljamaa ettepanekut weerandtunnist waheaega määrata. (Wahelhüüe: Südametunnistus ei ole puhas.) Kui minu kohta öeldakse, et minu südametunnistus puhas pole, siis olge rahul. (Wahelhüüe: Kes ütles, et meil maksab 6-tunniline tööpäew?) Seda ei ole ma mitte ainult öelnud, waid ütlen ka weel. (Saalis müra, juhataja kõlistab.)

M. Kurs-Olesk (sd.): Kõnelen waheaja wastu. Meil on juba mitu päewa teada, et see asi arutamisele tuleb, ja sellega seisukord igalühel selge. Fraktsioonid ei saa siin üksikutele liigetele midagi

selgeks teha, igaiüks talitab oma parema tundmise järele. Mina isiklikult hääletan walitsuse ettepaneku poolt, kui raske see ka ühele sotsialistile ei ole teist wastutusele wõtta. Akl. Jonas't tunnen ma ammugi kui paratamata idealisti, kes usub, mis ta praegu propageerib. On igasuguseid andmeid, et igapäewaseid lihtsaid inimesi wastutusele wõetakse, kes sääraseid asju on teinud, ei ole ühtegi mõtet ühte Asutawa Kogu liiget poliitikategelasit priwiligeeritud seisukorda seada. Igaüks on kohustatud selle eest wastutust kandma, mis tema räägib. Mina saan selle eest hoolitsema, et parempoolsete kõnedest ka materiaali korjataks, et süüdistusi ette saaks kanda — siis saame meie ka võimalusi leidma neid wastutusele wõtta. (Wahelhüüe: Prokurööri proua! Olge mehele abiks!)

Juhataja **A. Birk**: Ma panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Waheaja poolt on 44 häält ja wastu 21. Seega on ettepanek wastu wõetud. Ettepanek on ¼-tunnist waheaega pidada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamussega on otsustatud weerandtunniks waheaega määrata.

Waheaeg algab kell 5.55 min.

Pärast waheaega algab koosolek kell 6.33 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Juhataja **A. Birk**: Koosolek läheb päewakorras edasi.

3. Komisjoni walimine akl. **A. Rei** (sd.): Sotsiaal-demokraatlik rühm leiab, et Asutawa Kogu liigetel wõimatu on otsustada, kui komisjon weel kõike algmaterjaali läbi waadanud ei ole, mille põhjal

prokuröör oma ettepaneku walitsusele ja Asutawale Kogule teinud. Meie tahaksime, et mitte halb pretsedent ei tuleks walitsuse kokkuwõtte põhjal ja walitsuse esitaja suusõnalisel ettekandel. Oleks komisjon kontroleerinud seda materjaali. Temale wõib anda kõigeliühema tähtsaja, üks tund wõi pool tundi, aga komisjon peab tingimata ennast materjaaliga tutwustama. Teen ettepaneku, et walitaks komisjon, kes asjaga tutwunedes

siis sellekohase ettepaneku Asutawale Kogule teeks.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakond ühineb sotsiaaldemokraatide erakonna seisukohaga selles mõttes, et meie peame kõigis oma otsustamistes täiesti ettevalmistatud olema ja komisjonid on selleks, et kõiki asju lähemalt läbi kaaluda, enne kui üldine koosolek oma otsuse teeb; selles mõttes oleme meie selle poolt, et asja põhjalikumaks läbikaalumiseks komisjon weel lühikese tähtajaga tööle asuks.

Juhataja **A. Birk**: Ma panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud ettepanek komisjoni anda.

Palun ettepanekuid teha, missugusesse komisjoni ja kuidaswiisi?

A. Rei (sd.): Panen ette wiieliikmelise erikomisjoni walida.

H. Kruus (sr.): Meil on juba waremalt rahwasaadik Jonas'e asjus komisjoni walitud. Panen ette sellesama komisjoni kätte anda.

Juhataja **A. Birk**: On kaks ettepanekut tehtud: üks on erikomisjoni poolt, teine on nõndanimetatud Jonas'e komisjoni poolt.

L. Olesk (töer.): See on hääletamise motiivide kohta. Mina olen selle endise komisjoni liige ja ei leia wõimaliku olewat sellest komisjonist osa wõtta.

A. Rei (sd.): Mina olin ka selle komisjoni liige ja ei wõi arusaadawatel põhjustel selle tegewusest osa wõtta.

H. Kruus (sr.): Wõtan oma ettepaneku tagasi — asja endisesse komisjoni andmise kohta.

Juhataja **A. Birk**: Hääletamisele tuleb ainult üks ettepanek asja erikomisjoni kätte anda. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. On ette pandud wiieliikmeline komisjon walida. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Soowitakse kohe kandidaate ära määrata?

M. Kurs-Olesk (sd.): Sotsiaaldemokraatide rühma poolt panen ette Hans Martna.

J. Seljamaa (töer.): Tööerakonna rühma poolt panen ette akl. Anderkopp'i.

A. Bachman (rhw.): Rahwaerakonna poolt panen ette akl. Birk'i.

M. Kurs-Olesk (sd.): Et sotsialistide-rewolutsionääride parteist ka keegi oleks, panen ette akl. Kruus'i.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakonna poolt panen ette härra Loo.

Juhataja **A. Birk**: Akl. Birk astub komisjonist tagasi. Teatan sellest Asutawale Kogule. — Neli kandidaati on üles seatud. Kas soowitakse rohkem ette panna?

(Pannakse ette J. Temant, kes teatab, et ta tagasi astub. Siis pannakse ette akl. J. Uluots.)

J. Uluots (maal.): Mina olen Asutawa Kogu teatud rühma esitaja ja sellepärast wõin ainult selle rühma wolitusel talitada. Ma ei loe praegust ettepanekut minu kohta mitte makswaks. (Naer.)

Juhataja **A. Birk**: Panen neljaliikmelise komisjoni walimise hääletamisele. Kandidaatidena on ette pandud: Anderkopp, Kruus, Martna ja Loo. Kes on nende walimise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaadid walitud. Soowitakse weel wiendat kandidaati ette panna?

J. Seljamaa (töer.): Panen ette akl. Kalbus'e.

Juhataja **A. Birk**: Kes on selle poolt, et akl. Kalbus wiendaks liikmeks walitakse? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud.

E. Rosenwald (rhw.): Teen ettepaneku komisjonile tähtaeg määrata.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Soowitakse tähtaja pikkust ära määrata?

E. Rosenwald (rhw.): Panen ette neljapäewaline tähtaeg määrata.

H. Kuusner (rhw.): Olew uurimismaterjaal ei ole nii pikk, et see palju üle poole tunni wõtaks. Panen ette seda tööd täna lõpetada.

E. Rosenwald (rhw.): Wõtan oma ettepaneku tagasi.

Juhataja A. Birk: Esimene ettepanek on tagasi võetud; jääb veel üks järele.

H. Kruus (sr.): Pean teatama, et ma nii lühikese aja juures komisjoni tööst osa võtta ei wõi.

K. Baars (töer.): Panen ette kolmepäewalist tähtaega määrata, nii et komisjon teispäewal Asutawale Kogule aru annaks.

Juhataja A. Birk: On kaks ettepanekut olemas. Esimene soovitab asja arutamisele võtmist täna, teine soovitab kolmepäewalist tähtaega. Ma panen nad hääletamisele. Kes on esimese ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Kes on teise ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Esimene ettepanek on poolt saanud 38 häält, teine 37 häält. Sellega on esimene ettepanek ühe hääle enamusega vastu võetud. — Erakorraliseks teadaandeks on sõna rhs. Kruus'il.

H. Kruus (sr.): Teatan, et kui komisjoni tähtaeg tänaseks jääb, siis ma liikmest tagasi astun.

Juhataja A. Birk: Kas soovitakse lahkunud liikme asemele uut waldida, siis palun sellekohaseid ettepanekuid teha.

H. Kuusner (rhw.): Ma teen ettepaneku komisjoni arwu 4 peale jätta.

Juhataja A. Birk: On ettepanek tehtud komisjoni liigete arwu 4 peale jätta. Uusi ettepanekuid ei ole; ma panen selle ettepaneku hääletamisele. (Wahel hüüa pahemalt poolt: Kas see on alaline kord, wõi erakorraline juhus, et kord hääletatud otsus ümber otsustatakse?) (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on selle poolt. (Wahel hüüa: Ei ole enamus, hääled tuleks ära lugeda.) Soovitakse hääli lugeda, palun seda sekretäril teha. Kes on 4-liikmelise komisjoni poolt? (Hääletatakse.) 7 erapooletuks olemisel 35 häälega 32 hääle vastu on otsustatud 4-liikmelise komisjoni juurde jääda.

A. Rei (sd.): Kuna komisjonile on kohuseks tehtud veel tänase päewa jooksul järele waadata ja ettepanekuga esineda, siis kutsub Asutawa Kogu juhatus

komisjoni kokku; palun sellest teatada, et komisjoni liikmed ilmuksid Asutawa Kogu juhatusse ruumi.

Juhataja A. Birk: On antud teadaanne, et juhatus kutsub komisjoni praegu kokku esimehe kabinetti. Sellega jääks see päewakorra-punkt lahtiseks ja Asutaw Kogu läheb järgmise päewakorrapunkti peale üle.

(Koosolekul walitud komisjoni liikmed lahkuwad saalist.)

4. Walitsuse teadaandmine läbirääkimiste kohta nõukogude Wenemaaga.

Wälisminister J. Poska: Walitsuse nimel on mul Asutawale Kogule järgmist teada anda: 1. septembril tuli wälisministri nime peale järgmine telegramm wälisasjade rahwakommissari poolt, Moskwast:

Tallinna, wälisministeerium 31. augustil.

„Selle peale vaatamata, et Tallinna walitsus liitlaste surwe all, rahuldades ainult nende walitsuste huwisid ja Eesti rahwa huwide vastu siia maani sõjalisi operatsioone ühes Wene walgekaardi bandedega Wene Sotsiaal-Föderatiivse Nõukogude Wabariigi vastu Petrogradi ja Pihkwa kubermangudes teostab, pöörab Wene nõukogude walitsus, tagasi wõttes esiteks Jamburgi, pärast ka Pihkwa, tema poole ettepanekuga rahuläbirääkimistele astuda, mille otstarbeks oleks ära määrata Eesti riigi piirid, neutraaltsooni Wene ja Eesti wägede wahel, kontroll neutraaltsooni mail ja ka teistes üksikasjalistes küsimustes otsekohe Eesti wabariigi iseseiswuse tunnustamise üle Wene sotsialistliku föderatiivse nõukogude wabariigi poolt. Wiimane loodab lähemas tulewikus Tallinna walitsuse poolt ettepanekut saada koha ja aja üle läbirääkimise algamiseks, seda enam, et Tallinna walitsus muidugi ise peab selgesti aru saama, et kui pärast rahuläbirääkimiste ettepanekut Wene sotsialistliku föderatiivse nõukogude wabariigi poolt Tallinna walitsus siiski saab osa wõtma sõjalistest operatsioonidest tema vastu, liitlaste juhtnööride järele käies, kes ennast nõukogude Wenemaale peale tungimisteks walmistawad, siis peab Tallinna walitsus kõik oma sõjalise peale tungimise tagajärgede wastutuse oma peale wõtma, ja kui nõukogude wäed

oma edasitungimistes juhitud saawad ainult sõjalistest waadetest, selle põhjused olenewad ainult Tallinna walitsuse tegevusest. Palun rutulist wastust ja kindlaid näpunäiteid, mis annaksid võimaluse kohe läbirääkimistele asuda. Wälisasjade rahwakommissar Tshitsherin. 1175.“

Selsamal päewal, 1. sept. sai rahwakommissar Tshitsherinile teada antud, et tema ettepanek saab walitsusele ette kantud. Pärast walitsuse seisukoha wõtmist sai 2. septembril Moskwasse järgmine telegramm lisandusena saadetud:

Moskwa, wälisasjade rahwakommissarile.

„Wastuseks Teie raadiogrammi peale 1175 ja lisanduseks minu 568 on mul au teatada, et sõjaline tegewus Eesti ja Wene föderatiwse nõukogude wabariigi wahel oli wälja kutsutud Wene sõjariistus jõudude sissetungimisega Eesti wabariigi piiridesse ja wõitlus sõdiwatelt pooltelt sai üle wiidud sõjategewuse tõttu (teel) Wene piiridesse mitte mõne maade wõitmise otstarbeks Eesti rahwa poolt, waid ainult enesekaitse seisukohalt; sellepärast, kui Wene sotsialistlik föderatiw nõukogude wabariik walmis oma poolt ilma mingi põhjusega algatatud sõda lõpetama, siis ei ole Wabariigi Walitsusel mingisugust takistust selle asja üle läbirääkimistele astumiseks ja ka äramääramiseks mõlemate wabariikide enesewahelist läbisaamist (wahekorda) tulewikus. Wabariigi Walitsus teeb ettepaneku nimetatud (mainitud) läbirääkimistele astuda Pihkwa linnas ja arwab, et nende juurde nüüd wõiks asuda kümnendal käesolewal septembril. Palun wastust ja teateid korralduse üle frondil Eesti delegaatide läbilaskmiseks.“

Wabariigi Walitsus nimetas delegatsiooni liiketeks akl. Birk'i juhatusel Asutawa Kogu liikmed Seljamaa ja Püüman'i, wälisministeeriumi esitajad härra Maim ja Schipai, sõjawõimude esitajad polkownik Rink, alampolkownik Parts ja kapten Pärn. Pärast seda, kui delegatsiooni koosseis ära määratud oli ja delegatsiooni liikmed omawahelist nõu pidanud, siis sai kokkusaamise ja läbirääkimiste koht muudetud ja walitud Pihkwa linna asemel Petseri linn, kusjuures ka kokkusaamine läbirääkimisteks 15. skp. see on tulewa esmaspäewa peale edasi lükatud sai. Nüüd kus walitsusel korda on läinud Wene nõukogude walitsu-

sega läbirääkimisi alata, loodab ta, et temal korda läheb kindlat rahu meie ja Wenemaa wahel luua, walitsus saab kõik tegema, et ka tõesti rahu kokku lepitud saaks. Muidugi, see wõib võimalik olla ainult sel tingimisel, kui selle rahutegemise juures meie rahwa au ja riigi wäärtus mitte alandatud ei saaks, waid rahu saaks meie riigi aule wastama. Meie Wabariigi Walitsus on kindlal arwamisel, et need rahuläbirääkimised ei sünni üksi mitte meie ja enamlise Wene walitsuse wahel, waid nendest läbirääkimistest peawad osa wõtma ka teised wäikesed rahwad, kes endise Wenemaa piirides elawad, ja et saab rahu tehtud, mis täiesti kindlustab ka teisi rahwaid, kellega meie käsikäes käinud oleme. Teised rahwad on juba väljaspoolt meie saatkonna poole pööranud terwitusega, et meie algatust oleme selles asjus teinud, ja loodawad meid oma wanemaks wennaks nimetades, et meie selle sammu juures ka nende huwidid ära ei unustaks.

Mina pean oma kohuseks weel tähendada, et mina, ja muidugi ka terve Wabariigi Walitsus, saab väga hästi aru, et Asutaw Kogu oleks sunnitud lähemaid teateid wälisministeeriumi tegewuse üle soowima täielikult sellest ajast, aga kahjuks on küllalt kaaluwaid põhjusi, mis takistab walitsust seda seaduslikku Asutawa Kogu tahtmist praegusel ajal täitmast, ja ma usun, et Asutaw Kogu saab aru ja lepi sellega, et Wabariigi Walitsus, niipea kui wähegi võimalik, Asutawat Kogu informeerib wälamise tegewuse üle meie riigi kaitsemise mõttes väljaspool, et Asutaw Kogu usub, et walitsus ei wiiwita ühte päewa oma kohust Asutawa Kogu ees täitmast. Enneaegne täitmine aga ei saaks mitte üksi Asutawale Kogule, waid ka tervele riigile ainult kahju tooma. (Tormilised kiiduawaldused igal pool.)

J. Tõnisson (rhw.): Panen ette Asutawa Kogu koosolekule waheaega määrata pool tundi, et rühmad saaksid seisukohta wõtta walitsuse teadaande kohta, et siis lõpulikult oma seisukohta awaldada ülemineku-wormeliga.

Juhataja A. Birk: On ettepanek tehtud määrata pool tundi waheaega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Waheaeg algab kell 7.20 min. õhtul.

Koosolek jätkub kell 8.50 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk.**

Sekretäri kohal abisekretäär **H. Raudsepp.**

5. Läbirääkimised ja ülemineku-wormeli wastuwõtmine. Juhataja **A. Birk:** Kuulutan waheaja lõpenuks ja Asutaw Kogu läheb päewakorras edasi ja nimelt walitsuse teadaandes Wene nõukogude walitsuse rahuettepaneku asjus.

A. Weiler (töer.): Eesti sotsiaaldemokraatliku rühma, tööerakonna ja Eesti rahwaerakonna Asutawa Kogu rühmade poolt ettepanud ülemineku-wormel on järgmine:

„Ära kuulates Wabariigi Walitsuse teadaannet Wene nõukogude walitsusega rahuläbirääkimistesse astumise asjus, seletab Asutaw Kogu:

Eesti wabariik oli sunnitud oma iseiseiswust ja julgeolekut Wene nõukogude wabariigi wägede pealetungimise vastu kaitsma. Eesti waprada rahwawäed on seda ülesannet hiilgawalt täitnud ja seisawad praegu terasmüüriina riigi piiridel. Rahwawäele sooje terwitusi saates, loodab Asutaw Kogu kindlasti, et rahwawägi kõigile waenlase pealetungimistele ka edaspidi wankumata vastu paneb.

Nüüd, kus Wene nõukogude walitsus on ette pannud rahu teha, leiab Asutaw Kogu, et Eesti riigil mitte põhjust ei ole, seda ettepanekut tähele panemata jätta, sest meie rahwas on algusest peale sõda ainult enesekaitseks pidanud.

Tehtaw rahu peab kindlustama Eesti rahwa julgeoleku ja riikliku iseseiswuse ning wastama meie rahwa nõuetele, kannatustele ja toodud ohwritele, kooskõlas seistes sõprusrahwaste ja riikide õiglaste huwidega.

Asutaw Kogu kiidab Wabariigi Walitsuse poolt rahu saawutamiseks astunud sammud heaks ja läheb päewakorras edasi.“

J. Uluots (maal.): Austatud rahwa-saadikud! Seda sõda, mida meie praeguse enamlise Wenemaaga peame, oleme sunnitud olnud pidama. Mitte meie ei alganud seda werewalamist, waid meie

wastased. Nüüd on walitsuse seletuse järele aeg kätte jõudnud igatsetud rahu saawutamiseks teatud samme astuda. Rahutegemine on aga riigielus üldse väga tähtis samm, iseäranis tähtis on ta meie oludes. Meie rahwawägi ja elanikkude kihid, kes rahwawäe seljataga, on suuri ohwrid ja kaotusi kandnud. Rahu peab olema nende ohwrite wääriline. Kuid mitte meie üksinda ei oleks wastwõinud seda sõda siamaani wiia, kus ta praegu on. Meie seljataga ja meie toetuseks on olnud üks osa liiduriike. Selle jaoks, et nüüd rahu teha, on meil iseenesest mõistetaw tarwidus, teada nende liitriikide seisukohta kawatsetawate rahuläbirääkimiste asjus. Muidu pole rahutegemine mõeldaw. Edasi, wiimasel ajal on tekkinud Eesti territooriumi peal nõndanimetatud põhja-lääne Wene walitsus. Kui meie praeguse enamlise Wenemaaga rahu teeme, aga kui põhja-lääne Wene walitsus ikka enamlise Wenemaaga sõda edasi peab, seesama walitsus meie territooriumi peal wiibib, ja meie sadamaid ja raudteid sõja otstarbeteks tarwitab ja sõjawarustust peab, siis iseenesest tekib meie riiklikus elus väga raske rahwuswaheline küsimus neutraliteedi asjus. See on jällegi küsimus, mis rahutegemise juures peab arwesse wõetama. Edasi, härra välisminister seletas, et mitte ainult meie ei kawatsewat rahuläbirääkimistest osa wõtta, waid mõelda seda teha ühes meiega teised riigid, mis endise Wenemaa piirides on tekkinud. Meie riigi wahekord nende teiste alles tekkinud riikidega on meile aga täiesti teadmata. Edasi ja peale nende on meil olemas veel terve rida teisi väga põnewaid ja tähtsaid küsimusi, millest oleme meie rahwa ja riigi tulewane hea saatus, käekäik ja kasu. Kõigi nende tähtsate küsimuste peale peab rahu tegema minnes ilmtungimata teatawad wastused, otsused ja teataw kawa teada ning walmis olema. Meie olleme kindlas arwamises, et walitsus nende küsimuste peale on teatawad wastused leidnud ja seisukoha omandanud. Meie arwame veel rohkem, et mitte ainult walitsus üksinda ei tea neid väga tähtsaid meie rahwast ja riiki puutuwaid küsimusi ja pole neid otsustanud, waid ka need erakonnad, kelle nõusolemisel ja tahtel praegune walitsus on moodustatud. Seda meie arwamist kinnitab veel asjaolu, et delegatsiooni, kes rahuläbirääkimisi peab

pidama, juba enne asjaarutamist Asutawas Kogus nende praeguste kolme walitsewa erakonna esitajad on määratud. Nõnda siis peab arwama ja eeldama, et walitsus ja üks osa Asutawa Kogu liigest kawatsetawatest rahuläbirääkimistest ja nendest oludest, mille põhjal ja mille najal rahuläbirääkimistele kawatsetakse minna, hästi teadustatud ja informeeritud on.

Kuid asjaolu on tõsisem. Meie praegusel ajal makswa riigiwalitsemise ajutise korra § 11. punkt e järele wolitab Asutawa Kogu sõda kuulutama ja rahu tegema. Selle paragrahwi ja tema määruse eelduseks on asjaolu, et kõik Asutawa Kogu liikmed peawad enam-wähem informeeritud oleme nendest oludest, millest oleneb rahutegemise võimalus. See eeldus ja nõudmine järgneb wastuwaidlemata seaduse tähest ja waimust. Sellest aga järgneb weel edasi, et vähemalt meie maaliitlased ei ole selle põhiseadusliku korra järele rahutegemise asjaoludest informeeritud ja meie seaduslikka õigusi on rikutud. Kui arutatakse akl. Jonas'e kohta käiwat protsessi, siis kutsutakse maa-rahwa liidu esitajaid ka ja tahetakse neid informeerida; kui on aga terwe rahwa ja riigi saatus arutamise all, siis ei kutsuta meie rühma esitajaid sellele arutamisele mitte. Wõib olla on see praeguse walitsemise poliitika, tema waadete ja weel kõrgemate hoolitsemiste seisukohast tarwilik. Meie nende tarwiduste üle ei taha praegu waielda, ega sellepärast walitsusele ka etteheiteid teha, sest asi on küllalt selge. Meie aga peame konstateerima weel ühte fakti. Mitte meist ainult, kui teatawast rühmast Asutawas Kogus ei ole selles asjas mööda mindud ja surnuks waigitud ja mitte ainult meile pole selles asjas teatawal wiisil umbusaldust awaldatud, waid sedasama on tehtud ka neile walijatele, kes meie poolt on hääletanud. Meie peame tunnistama, et need walijad on kõige oma kallimaga, niihästi werega kui ka warandusega, praegust sõda aidanud pidada ühes teiste rahwakihtidega, aga nüüd on nad umbusalduse wääriliseks arwatud. Mina ei taha aga jällegi walitsusele etteheiteid teha, et ta meid informeerinud ei ole, sest teod ise räägiwad selget keelt. Kui walitsus ja tema seljataga seiswad erakonnad on leidnud, et kätte on jõudnud aeg rahu teha nendega, kellega meie sunnitud olime sõdima, siis tehku seda walitsus ja meie oma poolt ei

taha miskisuguseid takistusi teha. Meie oleme rahu igatsenud ja igatseme edasi. Kui walitsus arwab, et temal sellekohased olud ei puudu ja temal sellekohased tingimised käepärast, tehku ta seda. Meie tahame olla heatahtlikud pealtwaatajad. Kuid nendel põhjustel, mida mul oli teile, austatud rahwaesitajad, ette kanda, on iseenesest arusaadaw, et meie mitte ei wõi praegusel korral ei wastu ega poolt hääletada. Wastu hääletada meie ei wõi sellepärast, et meil teadmata on need tingimised, milles meie riik rahwuswaheliselt praegu wiibib. Meie ei saa ka poolt hääletada, sellepärast, et kui mõistlik inimene kawatseb midagi teha ja teeb, siis peab temal selge olema, missugustes oludes ja missuguselt seisukohalt tema seda jaatawat otsust teeb ja tähtsat sammu astub. Meil aga neid olusid praegu ei ole. Meie, nagu ma tähendasin, saame heatahtlikult teie tegewust pealt waatama, aga kui meie näeme, et teie meie rahwa ja meie riigi kasusid kuidagiwiisi riiwate, siis loeme oma pühaks kohuseks seda tegewust arwustada. Nõnda siis, senniks jääme heatahtlikult waatama ega ei hääleta ei poolt ega wastu, kunni meile ei paista, et olete meie rahwa kasusid otsekohe wõi kaudselt riiwanud halwas mõttes.

J. Wain (sd.): Ma ei tahaks walitsemise adwokaadiks hakata ja siisugust ülesannet mulle ka ei tehtakski, kuid ühte pean eelkõnelejale wastama ja nimelt seda, et mingisugust iseäralikku informatsiooni ei ole ka nendele erakondadele antud, kes enese poolt komisjoniliikmeid delegeeriwad. Kui tahetakse kõigis välispoliitikasse puutuwates asjades kaasteadjad olla, siis peetagu meeles, et selles küsimuses on asju, mida igal ajal ja igal paigal awalikkuse ette ei kanta. Seda küsimust, see on waikimist puudutades, peame ehk wahest ütlema, et walitsus on õieti talitanud, kui ta asjad, mis teatud aja jooksul weel saladuse kätte alla peawad jääma, awalikkuse ette toomata jättis. Asutawa Kogu liigetel on teada juhus, kus siisamast kõnetoolist asjadest räägiti, mida maapäewal kinnisel koosolekul oli arutatud ja mille awaldamise kohta mingisugust otsust ei olnud tehtud. Ärgu tuldagu siis ette wiskama, et asju niikaua, kui seda üldiseks teadmiseks ei taheta kuulutada, senni ka Asutawa Kogu liigetele ei ole teatatud. Riiklikkude sa-

laduste teadmine kohustab teadjaid nendest waikima.

J. Uluots (maal.): Akl. Wain arwas heaks seletada, et ükskord on olnud juhtumine, kus salajasel koosolekul kinniste uste taga on midagi räägitud ja pärast on seda ometi ilma sellekohase loata publikumile teada antud. Mina loen oma kohuseks teatada, et see meie poolt välja ei ole läinud. (A. Ostra, sd.: Teie erakonnaliige Päts, — maapäewa kinnisel koosolekul.) Kui aga niisuguseid on olnud, siis toodagu ette ka seletus, missugustel põhjustel öieti praegu ka teateid ei wõi anda. Mina pean Teile teatama, proua Ostra-Anwelt....., pikema nime jätsin ütlema...

Juhataja A. Birk (kõlistades): Palun terwele Asutawale Kogule rääkida, mitte aga üksikutele isikutele!

J. Uluots (maal.): Minule tehakse praegu takistusi, aga seda, kellele mina wastan, ei takistatud mitte koha pealt süüdistamast. Ma pean ütlema, et mitte see, kes mulle koha pealt wastu rääkis, ei ole riiki juhtinud, waid see, keda waturääkija süüdistab. Ka see erakond, kelle nimel ma kõnelen, on niisama kaua riigi juhatuses olnud, kui praegune walitsus. Mina loen seda meie erakonnale haawaks ja demokraatliku põhimõtte wastaseks, kui ainult need erakonnad ja ka see, kelle poolt minu eelkõneleja oli, end ainult ja üksinda tundwad kutsutud olewat teadma riigi asjust, kuna maaliitlasi mitte selle wääriliseks ei loeta. Niisuguseid wõtteid ja mõtteid loen ma korralikus demokraatlikus riigis lubamatuks. Kui on rahwas wolitanud ühte erakonda riigi asju ajama ja teadma, siis on seesama rahwas oma teistele esitajatele ka niisamasuguse wolituse andnud. Kui keegi aga wõtab omale monopooli seisukorra ja seletab, et tema ainuüksi on kutsutud asju ajama ja teadma, siis ütlen ma: ärgu tuldagu siis kiitlema, et nad kildkonnapoliitika wastased ja demokraatliku korra poolt on.

H. Kruus (sr.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Sõjalõpetamise küsimus on olnud kuude jooksul tähtsamaks küsimuseks meie rahwale. Nüüd on tulnud ilmsiks märke, mis lubawad oletada, et hakkawad täide minema rahulootused.

Ei ole weel selge küsimuse lõpulik saatus, kuid siiski on lootused kõigeparemad. Meie partei on intensiivselt wõitlust pidanud rahu eest, rohkem kui teie kõik siin. Meie wõime otsekoheselt ja kõigeparema meelega terwitada seda sammu, mida on astunud walitsus, asudes läbirääkimistele nõukogude Wenemaaga. Kuigi enamusparteide poolt ettepanud ülemineku-wormel üksikasju sisaldab, mis meie poolt aktsepteerimist ei leia, hääletame meie siiski selle ülemineku-wormeli poolt.

Juhataja A. Birk: Lõpetan üldised läbirääkimised ja panen ülemineku-wormeli hääletamisele. Ma kannan ta enne ette: Eesti sotsiaaldemokraatliku tööliste partei, tööerakonna ja Eesti rahwaerakonna Asutawa Kogu rühmade poolt ettepanud ülemineku-wormel.

„Ära kuulates Wabariigi Walitsuse teadaande Wene nõukogude walitsusega rahuläbirääkimistesse astumise asjus, seletab Asutaw Kogu:

Eesti wabariik oli sunnitud oma iseiswust ja julgeolekut Wene nõukogude wabariigi wägede pealetungimise wastu kaitsma. Eesti waprads rahwawäed on seda ülesannet hiilgawalt täitnud ja seisawad praegu terasmüürina riigi piiridel. Rahwawäele sooje terwitusi saates, loodab Asutaw Kogu kindlasti, et rahwawägi kõigile waenlase pealetungimistele ka edaspidi wankumata wastu paneb.

Nüüd, kus Wene nõukogude walitsus on ette pannud rahu teha, leiab Asutaw Kogu, et Eesti riigil mitte põhjust ei ole seda ettepanekut tähele panemata jätta, sest meie rahwas on algusest peale sõda ainult enesekaitseks pidanud.

Tehtaw rahu peab kindlustama Eesti rahwa julgeoleku ja riikliku iseseiswuse, ning wastama meie rahwa nõuetele, kannatustele ja toodud ohwritele, kooskõlas seistes sõprusrahwaste ja riikide õiglaste huwidega.

Asutaw Kogu kiidab Wabariigi Walitsuse poolt rahu saawutamiseks astunud sammud heaks ja läheb päewakorras edasi.“

Panen selle wormeli hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamuslega, 4 erapooletuks jäämisel on see ettepanek wastu wõetud. (Kiiduawaldused.)

6. Asutawa Kogu otsus walitsusele luba anda akl. Jonas't wastutusele wõtta. Pean tähendama, et Asutawal Kogul jäi esimene päewakorra-punkt lõpetamata sel-lepärast, et komisjo-nile tehti ülesandeks täna õhtul otsusele jõuda. Olen teate saa-nud, et komisjon on oma tööga lõpule jõudnud.

Komisjoni aruandja **T. Kalbus:** Asutawa Kogu poolt walitud kom-misjon waatas selle materiaali läbi, mis rhs. Jonas'e wastutuselewõtmise kohta käib ja tuli otsusele, et Keilas peetud koos-olekul 17. augustil sel aastal rhs. Jonas'e kõnes on olemas kuriteo tundemärke, mille põhjal teda wastutusele wõtta wõib. Ma ei hakka pikemalt enam peatama, sest et siseminister ette kandis, kuidas ta on üles astunud, ja see oleks asjata ajawiit-mine. Ma tahtsin ainult konstateerida neid fakte, mis kuriteo tundemärke awal-dawad. Asutawa Kogu otsus selles küsi-muses ei mõista Jonas't süüdlaseks, waid annab wõimalust kohtule asja arutamise juurde üle minna. Sellepärast arwabki komisjon, et Wabariigi Walitsuse ette-panek selleks wastu wõtta ja teeb Asu-tawale Kogule järgmise ettepaneku:

Asutaw Kogu, E. Jonas'e süüdistus-materiaalide läbiwaatamise komisjoni seletusi ära kuulates, otsustab: Wabariigi walitsemise ajutise korra § 20. põhjal luba anda akl. E. Jonas't Keilas 17. augustil sel aastal awalikul koosolekul peetud kõ-nede eest kohtulikule wastutusele wõtta.

Juhataja **A. Birk:** Komisjoni et-tepanek on ette kantud. Panen selle ette-paneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud.

A. Rei (sd.): Hääli on waja ära lu-geda, kes poolt hääletasid, sellepärast et nõutakse $\frac{2}{3}$ hääleenamust.

Juhataja **A. Birk:** (Hääleta-takse uuesti.) Poolt on olnud 52 häält, wastu 9; erapooletuid 12, nii et on $\frac{2}{3}$ hääleenamust. Sellega on wa-litsuse ettepanek wastu wõetud. (Wahelhüüded: Lõpetada!) Esimene ja teine päewakorra-punkt on läbi. Ma kuulen hüüdeid lõpetamise kohta.

Kui ettepanekuid ei tehta lõpetamise

kohta, siis läheb Asutaw Kogu kolmanda päewakorra-punkti juurde.

7. Seaduseelnõu sõja- ja mere-wäelaste, sõja-wäejuhtide ja merewäejuhtide palganormide kohta — I luge-misel. Rahaasjanduse komisjoni aru-andja **M. Neps:** Asu-taw Kogu on juba mõ-negi riigiteenijate palga-küsimusega tegemist teinud, kuid nende pal-gaküsimust ei ole veel senni otsustada katsu-

tud, kelle olemasolemisest ja kelle wahwu-sest Eesti riik kui niisugune praeguse ajani püsinud on. Need on meie Eesti riigi rahwawäelased. Wägede ülemjuhataja on oma päewakäsus sõjawägedele teada andnud, et esimesest maist peale saawad rahwawäelaste palgad kõrgendatud. Mui-dugi ei wõinud wägede ülemjuhataja ette öelda, kui palju kellelegi palka määra-takse. Käesolewad palganormid on wälja töötatud sõjaministeeriumi ja wägede ülemjuhataja poolt ja siis läbi waadatud komisjoni poolt, millest wõtsid osa ra-haministeeriumi, riigikontrolli ja wägede ülemjuhataja esitajad ja lõpuks on need palganormid Asutawa Kogu rahaasjan-duse komisjoni poolt heaks kiidetud. Riigikontrolli esitaja poolt on katsutud mõne alamwäelase, kui ka ohwitseri pal-ganorme natuke vähendada, kuid raha-asjanduse komisjon on selles osas, mis puudutab alamwäelast, kõrgemad palga-normid wastu wõtnud sarnasel kujul, nagu nad sõjawägede ülemjuhataja poolt ette on pandud. Ma ei taha selle küsi-muse juures pikalt peatada, tahan ainult öelda, et rahaasjanduse komisjon need palganormid praegusele elukallidusele wastawateks on tunnistanud ja leidnud, et nad mitte kõrged ei ole. Sellepärast pa-nen nad Asutawale Kogule kinnitamiseks ette.

N. Talts (töer.): Ma teen ettepaneku selle seaduseelnõu II lugemisele üle minna.

Juhataja **A. Birk:** Rhs. Talts'i poolt on ettepanek tehtud ettekantud sea-duseelnõu II lugemisele üle minna. (Hää-letatakse.) Nähtawa enamu-sega on otsustatud selle sea-duseelnõu II lugemisele üle minna. Ma kuulen ettepanekut — lõ-petada. Ma panen selle ettepaneku hää-letamisele. (Hääletatakse.) Näh-tawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

**8. Terwitus-
telegrammi
ettekand-
mine.**

Enne lõppu pean oma kohuseks teatada, et Asutawa Kogu nime peale terwitustelegramm on tulnud üleriiklikult kiriku kongressilt. Õnnesoowitelegrammile on alla

kirjutanud kiriku komisjoni nimel piiskop Kentman.

Kuulutan koosoleku lõpetatuks. Järgmine koosolek on teisipäeval kell 4 siin-samas.

Koosolek lõpeb kell 9.23 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk.**

Abisekretäär **H. Raudsepp.**